議案第１９号

南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

令和４年３月４日提出

南国市長　平山　耕三

南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例（令和３年南国市条例第２０号）の一部を次のように改正する。

別表１の表備考第４項中「舞台部分」の次に「又は１階観覧席部分」を加え、同表備考第７項ただし書中「舞台」を「舞台部分又は１階観覧席部分」に改める。

附　則

この条例は、公布の日から施行する。

南国市地域交流センターの設置及び管理に関する条例

令和３年９月　３日南国市条例第２０号
令和４年　月　　日南国市条例第　　号

（設置）

第１条　地域住民の交流の促進及び文化・芸術活動、防災活動その他の市民の活動の振興を図り、もって、本市の文化・芸術の発展及び次世代への継承並びに地域活性化に資するため、南国市地域交流センター（以下「センター」という。）を設置する。

（名称及び位置）

第２条　センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称	位置
南国市地域交流センター	南国市大埇甲２１１７番地

２　南国市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、前項の名称とは別に、センターの通称を定めることができる。

３　教育委員会は、前項の規定により通称を定めたときは、その旨を告示しなければならない。通称を変更し、又は廃止するときも、同様とする。

（事業）

第３条　センターは、第１条に掲げる目的（以下「設置目的」という。）を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1)　市民の文化・芸術活動、集会その他の利用に供する事業

(2)　文化・芸術活動、防災活動その他の市民の活動の支援に関する事業

(3)　前２号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業

（管理）

第４条　センターは、教育委員会が管理する。

２　センターの管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。

３　前項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、

教育委員会は、指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、センターの適正な管理を確保するため公募を行わないことについて相当の理由がある場合は、教育委員会が適当と認める法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

（指定管理者が行う業務の範囲）

第５条　指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1)　センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2)　センターに係る使用の許可に関する業務

(3)　第３条各号に掲げる事業の企画及び運営に関する業務

(4)　前３号に掲げるもののほか、センターの維持管理及び運営に関する事務のうち、設置目的を達成するために教育委員会が必要があると認める業務

（指定管理者の指定の申請）

第６条　第４条第３項本文の規定により指定管理者の公募を行った場合において、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に前条各号に掲げる業務（以下「指定管理業務」という。）に係る事業計画書その他規則で定める書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

（指定管理者の指定）

第７条　教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定しなければならない。

(1)　前条の事業計画書（以下この項において「事業計画書」という。）によるセンターの運営が利用者の平等利用を確保することができるものであること。

(2)　事業計画書の内容がセンターの効用を最大限発揮させるとともに、指定管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3)　事業計画書に沿った指定管理業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保することができるものであること。

(4)　事業計画書による指定管理業務の実施により、設置目的を達成することができるものであること。

(5)　設置目的を理解し、南国市との連携が十分に図られるものであること。

（事業報告書の作成及び提出）

第８条　指定管理者は、毎年度終了後３０日以内に次に掲げる事項を記載した事業

報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第１０条第１項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して３０日以内に当該年度の当該日までの期間の事業報告書を提出しなければならない。

(1)　指定管理業務の実施状況及びセンターの使用状況

(2)　指定管理業務に係る経費等の収支状況

(3)　前２号に掲げるもののほか、指定管理者によるセンターの管理の実態を把握するために教育委員会が必要があると認める事項

（業務報告の聴取等）

第９条　教育委員会は、センターの管理の適正を期すため、指定管理者に対し、指定管理業務及びその経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

（指定の取消し等）

第１０条　教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

２　前項の規定に基づき、指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、教育委員会はその賠償責任を負わない。

（秘密保持の義務）

第１１条　指定管理者及び指定管理業務に従事している者は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は指定管理業務に従事している者がその職を退いた後も、同様とする。

（使用の申請及び許可）

第１２条　センターを使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会（第４条第２項の規定により指定管理者にその管理を行わせている場合は、指定管理者。以下「教育委員会等」という。）の許可を受けなければならない。

２　教育委員会等は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

３　前２項の規定は、第１項の許可を受けた事項の変更をしようとする場合におい

て準用する。

（使用の制限）

第１３条　教育委員会等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しないものとする。

(1)　使用の目的が、設置目的に反すると認めるとき。

(2)　センターの２階にある室等について、営利を目的とした活動に使用されると認めるとき。

(3)　公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(4)　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）の活動に利用されると認めるとき。

(5)　センターの管理上支障があると認めるとき。

(6)　前各号に掲げる場合のほか、センターを使用させることが不適当であると認めるとき。

（目的外使用の禁止等）

第１４条　第１２条第１項の規定により、使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、許可を受けた目的以外の使用をしてはならない。

２　使用者は、許可を受けた使用の権利を譲渡し、又は転貸ししてはならない。

３　使用者は、センターの使用に当たっては、センター内の秩序及びセンター周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。

（使用許可の取消し等）

第１５条　教育委員会等は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1)　第１２条第２項の規定により付した条件に違反したとき。

(2)　第１３条各号の規定に該当したとき。

(3)　前条の規定に違反したとき。

(4)　前３号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要と認めるとき。

２　前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会等はその賠償責任を負わない。

（特別の設備の付設）

第１６条　使用者は、センターを使用する場合において、これに特別の設備を付設

するときは、あらかじめ教育委員会等の許可を受けなければならない。

（使用料）

第１７条　使用者は、別表に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

２　既に納入された使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

（使用料の減免）

第１８条　教育委員会は、公共的又は公益的な目的でセンターを使用するときその他特別の事情があると認めるときは、前条第１項の使用料の全部又は一部を減免することができる。

２　前項の規定による使用料の減免の割合その他減免に関し必要な事項は、規則で定める。

（原状回復の義務）

第１９条　指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第１０条第１項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなったセンターの施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

２　使用者は、その使用が終了したとき、又は第１５条第１項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止を命じられ使用できなくなったときは、その使用したセンターの施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、教育委員会等の承認を得たときは、この限りでない。

（損害賠償義務）

第２０条　指定管理者又は使用者は、センターの施設又は設備等を故意若しくは過失により損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。

（委任）

第２１条　この条例に定めるもののほか、センターの管理又は使用に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附　則

（施行期日）

1　この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、附則第３項中南国市立公民館設置及び管理条例（昭和３５年南国市条例第１号）別表大篠公民館の項を削る改正規定は令和４年６月１日から施行する。

（準備行為）

2　指定管理者の指定の手続き並びに使用の申請及び許可その他センターを供用するに当たり必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

（南国市立公民館設置及び管理条例の一部改正）

3　南国市立公民館設置及び管理条例の一部を次のように改正する。

第２条の表南国市立中央公民館の項を削り、同表中「〃　　後免町公民館」を「南国市立後免町公民館」に、「〃　　後免町２丁目１番１２号」を「南国市後免町二丁目１番１２号」に改める。

別表中央公民館の項及び大篠公民館の項を削る。

（南国市重要な公の施設に関する条例の一部改正）

4　南国市重要な公の施設に関する条例（令和２年南国市条例第２１号）の一部を次のように改正する。

別表１に次のように加える。

(24)　地域交流センター

附　則（令和４年南国市条例第　　号）

この条例は、公布の日から施行する。

別表（第１７条関係）

１　ホールの使用料

区分		使用料（各時間区分当たり（冷暖房使用料含む。））				
		午前	午後	夜間	終日	超過１時間
		午前９時から正午まで	午後１時から午後５時まで	午後６時から午後１０時まで	午前９時から午後１０時まで	
平日	市内在住者	２０，１００円	２６，８００円	３１，２００円	７８，１００円	６，１００円
	市外在住者	２６，２００円	３４，９００円	４０，６００円	１０１，７００円	７，９００円
土・日・祝日	市内在住者	２２，２００円	２９，６００円	３４，４００円	８６，２００円	６，７００円
	市外在住者	２８，９００円	３８，５００円	４４，８００円	１１２，２００円	８，７００円

備考

１　この表において、「土・日・祝日」とは土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律１７８号）に規定する休日をいい、「平日」とは「土・日・祝日」以外の日をいう。

２　この表及び２の表において、「市内在住者」とは南国市に住所を有する者又は南国市に事業所等を有するものをいい、「市外在住者」とは「市内在住者」以外の者をいう。

３　この表において「超過１時間」とは、許可された使用時間を超過して使用した場合の当該超過１時間当たりの使用料をいう。この場合において、超過する時間が１時間未満のときは、１時間とみなす。

４　舞台部分又は１階観覧席部分のみを使用する場合の使用料は、表に掲げる使用料の額に０．３を乗じて得た額とする。

５　使用者がその使用に当たって入場料その他これに類する料金（以下「入場料等」という。）を徴収する場合の使用料は、表に掲げる使用料の額（前項に規定する場合にも該当するときにあっては、同項の規定により得られた使用料の額）に、次の各号に掲げる入場料等の額（使用者が入場料等の額に段階を設けている場合にあっては、当該入場料等のうち最も高い額）の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。ただし、次項に規定する場合に該当するときを除く。

(1)　１，０００円以下　１．３

(2)　１，００１円以上３，０００円以下　１．５

(3)　３，００１円以上　２

６　使用者が営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴収しないとき又は１，０００円以下の入場料等を徴収するときの使用料は、表に掲げる使用料の額（第４項に規定する場合にも該当するときにあっては、同項の規定により得られた使用料の額）に１．５を乗じて得た額とする。

７　使用者が練習、準備、片付け等のためのみに使用する場合の使用料は、表に掲げる使用料の額に０．７を乗じて得た額とする。ただし、練習、準備、片付け等のためのみに使用する場合であって、舞台部分又は１階観覧席部分のみを使用するときは、第４項の規定を適用する。

８　算定された使用料の額に１０円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

９　「午前」から「午後」にかけて、又は「午後」から「夜間」にかけて引き続いて使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の額を合計した額とする。

２　ホール以外の室等の使用料

階層	室等の区分	使用料（１時間当たり）		冷暖房料使用料（１時間当たり）
１階	交流ロビー	市内在住者	４００円	
		市外在住者	５００円	
	サロン１	市内在住者	３００円	
		市外在住者	４００円	
	会議室Ａ	市内在住者	３００円	１００円
		市外在住者	４００円	１００円
	会議室Ｂ	市内在住者	３００円	１００円
		市外在住者	４００円	１００円
	ホワイエ	市内在住者	３００円	
		市外在住者	４００円	
２階	多目的室１	市内在住者	３００円	１００円
		市外在住者	４００円	１００円
	多目的室２	市内在住者	４００円	１００円
		市外在住者	６００円	１００円
	調理室	市内在住者	４００円	１００円
		市外在住者	５００円	１００円
	サロン２（調理室との一体的使用の場合）	市内在住者	７００円	１００円
		市外在住者	９００円	１００円
	和室１	市内在住者	１００円	１００円
		市外在住者	２００円	１００円
	和室２	市内在住者	２００円	１００円
		市外在住者	３００円	１００円
	ギャラリー１	市内在住者	２００円	
		市外在住者	３００円	
	ギャラリー２	市内在住者	１００円	
		市外在住者	２００円	
屋外	屋外広場	市内在住者	５００円	
		市外在住者	６００円	
	ピロティ	市内在住者	４００円	
		市外在住者	５００円	

備考

１　交流ロビー及びサロン１を一体的に使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の額を合計した額とする。

２　多目的室１及び多目的室２を一体的に使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の額を合計した額とする。

３　和室１及び和室２を一体的に使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の額を合計した額とする。

４　サロン２の使用は、調理室と一体的に使用する場合に限る。

５　使用者が営利を目的として１階及び屋外の室等を使用する場合の使用料は、表に掲げる使用料の額に１．５を乗じて得た額とする。